

1529469-80.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significativo probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas é fonte segura de prova da autoria" (Tacrim- SP- AC- SC. Garcia - RJD 18/126).

"A palavra da vítima em caso de roubo deve prevalecer à do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1529469-80.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529469-80.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

MOIZES FARIAS FERRAZ BRANDAO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

MOIZES FARIAS FERRAZ BRANDÃO (R.G. 37317918/SP) e JULIANA FARIAS FERRAZ BRANDÃO, nome social "JUNIOR" (R.G. 36293126/SP) foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, no dia 5 de dezembro de 2021, por volta das 7 horas, na altura do n. 649 da Rua do Glicério, Sé, nesta comarca, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e agindo com o mesmo propósito de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, bens e valores mediante grave ameaça a Lucas Melchior Ammirabile, não se consumando por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo consta, a vítima encontrava-se à direção de seu veículo quando foi cercada por quatro indivíduos. MOIZES se aproximou pela porta do passageiro. "JUNIOR", pela do condutor. Os demais mantiveram distância. "JUNIOR" anunciou o assalto, dizendo: "perdeu, perdeu, vai morrer". Ao fazer menção de portar uma arma de fogo que estaria em sua cintura, prestes a ser sacada, foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pela vítima.

Diante da reação da vítima, MOIZES e demais comparsas correram, deixando "JUNIOR" caído ao chão.

Acionada, a Polícia Militar, com o auxílio da vítima, deteve MOIZES assim que retornou ao palco do evento.

"JUNIOR", socorrido ao hospital, deixou de ser interrogado.

MOIZES negou a participação no crime, alegando que compareceu ao local pois soube que seu irmão havia sido alvejado.

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021 (fls. 168/172) e, com fulcro no artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 184/187).

Os réus foram citados (fls. 212 e em audiência), constituíram defesa e apresentaram as respostas à acusação de fls. 227/229 e 230/241. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e a data da teleaudiência de instrução e julgamento (fls. 278/279).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa, bem como os dois réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal somente com relação a "JUNIOR" e, quanto à pena, manifestou-se pelo reconhecimento da tentativa e imposição de regime inicial aberto (fls. 291/301).

A defesa do réu MOIZES postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 307/311).

A defesa do réu "JUNIOR" postulou a absolvição, alegando atipicidade da conduta em razão da desistência voluntária. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, imposição de regime inicial aberto, afastamento causa de aumento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, detração e o direito de recorrer em liberdade (fls. 312/320).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos réus MOIZES e "JUNIOR" (nome social) pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da PARCIAL procedência da ação penal, cuja denúncia merece prosperar apenas com relação ao réu "JUNIOR" (nome social), ao passo que o réu MOIZES deverá ser absolvido por insuficiência de provas.

Senão vejamos:

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14), termos de declarações da vítima e testemunhas (fls. 02/04), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria também restou cabalmente comprovada com relação ao réu "JUNIOR" (nome social), uma vez que a vítima o reconheceu com convicção como sendo o indivíduo que, pela janela do motorista, mediante simulação do emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega de seus pertences.

Já com relação ao réu MOIZES, ao final da instrução criminal, é certo que o conjunto probatório produzido é nebuloso no sentido de apontar sua responsabilidade, diante dos indícios de que o citado réu somente se dirigiu ao local do crime porque foi acudir o corréu, seu irmão, que havia sido alvejado pelos disparados de arma de fogo.

Pois bem.

Na fase policial, o réu "JUNIOR" (nome social) não foi interrogado, pois hospitalizado em razão dos ferimentos que suportou.

Na fase policial, o réu MOIZES negou a prática do delito, afirmando que "nada sabe sobre qualquer crime; que foi avisado dos fatos por um amigo que se chama Daniel que disse: "seu irmão tomou um tiro"; que então foi até o local; que acha que foi para o local perto das 07:40 horas; que no local foi avisado que havia sido reconhecido em um crime; que não participou de nenhum roubo; que pede para que sua Genitora Irene seja avisa dos fatos pelo número de telefone 011-94841-7740" (fls. 05).

Em Juízo, o réu "JUNIOR" (nome social) alegou que, no dia dos fatos, tinha a

intenção de cometer algum ato. Pretendia pegar celular de alguém. Viu os carros passando e viu o passageiro mexendo no celular. Estava andando em direção ao outro carro e, quando estava chegando perto da porta do passageiro, perdeu a coragem e se afastou. Nisso, ouviu o primeiro tiro e correu, dando as costas para o motorista. O segundo tiro atingiu suas costas na altura do quadril. Caiu imediatamente. O carro acelerou e bateu com a roda em suas nádegas. Ele deu ré, mas não o atingiu. Ele foi embora. Os populares ligaram para o resgate e populares passaram a lhe socorrer. As viaturas chegaram, as pessoas se afastaram. Seu irmão, Moizes, chegou e passou a dizer, "meu irmão, meu irmão". Moizes foi abordado e, em seguida, foi preso. Não estava com outras pessoas e não anunciou o assalto contra o motorista. Não viu o momento em que ele sacou a arma. No primeiro tiro, estava no meio dos carros, chegando na janela do passageiro do outro carro. Ouviu o tiro e saiu correndo. É casado faz seis anos, tem um filho de seis anos, com sua ex e a ajuda financeiramente. O dinheiro era fruto de seu trabalho numa lanchonete. Sua esposa não trabalha. Estava passando por dificuldades financeiras. Não anunciou assalto. Nada disse. Mudou de ideia. Acha que ele viu a aproximação e deu o primeiro tiro. Seu objetivo era assaltar o carro ao lado. Estava sozinho. Moizes não estava junto. Viu quando Moizes chegou desesperado dizendo "meu irmão, meu irmão". Ele, então, foi levado para a parede e foi revistado.

Em Juízo, o réu MOIZES alegou que, no dia dos fatos, foi buscar a namorada, pois pretendiam buscar o filho dela. Recebeu a ligação do Daniel, falando que seu irmão havia tomado um tiro. O Daniel estava na rua. Foi desesperado para o local com o carro de sua mãe. Tentou se aproximar e os policiais mandaram ficar no canto. Eles foram conversar com a vítima e retornaram dizendo que a vítima o reconheceu. Foi colocado na viatura. Não participou da tentativa de roubo. Não arrolou o Daniel, pois não pensou nisso. Seu telefone ficou apreendido pelo policial. Ele exigiu a senha. Eles ficaram mexendo no celular e, quando sua mãe pegou o aparelho, estava todo quebrado. Conseguiu reparar o aparelho, mas não recuperou os dados. Não pensou em chamar o Daniel para depor. Conversou com ele depois, mas ele havia trocado de telefone. Recebeu a ligação e mensagem. O policial Eder já conhecia o depoente, já havia sido enquadrado por ele cerca de três vezes. Sempre era liberado. O Eder disse que se não fosse embora, seria preso. Depois o Eder o chamou para perto e ele pegou seu celular. Quando eles voltaram, falaram que a vítima o reconheceu. No que tange à negativa apresentada por MOIZES, entendo que se mostra coerente, plausível e não foi suficientemente contraditada pela prova produzida pela acusação.

Neste ponto, saliento que, a despeito dos indícios de envolvimento de MOIZES amealhados durante a fase investigatória, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não se mostraram suficientes para confirmar tal suspeita, principalmente porque a defesa, logo no início da persecução penal, apresentou provas de que o réu estaria em local diverso ao do crime no momento dos fatos. E, apesar de a fisionomia do réu não ser exibida nos vídeos, é certo que as vestes com as quais o réu foi preso assemelham-se às vestes exibidas no vídeo. Ademais, as mídias corroboram a versão de que MOIZES teria recebido uma ligação telefônica, informando sobre o disparo de arma de fogo que teria atingido "JÚNIOR" (nome social), seu irmão, ora corréu. Tal ligação explicaria a presença do réu no local do crime de roubo e os fatos que se sucederam a partir daí.

Com relação à versão apresentada pelo réu "JÚNIOR" (nome social), no sentido de que sequer teria anunciado o assalto, entendo que esta não merece qualquer credibilidade, pois a materialidade e autoria delitivas, neste caso, foram amplamente corroboradas pelo restante da prova, principalmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pela própria dinâmica dos fatos.

Assim, a vítima LUCAS, policial militar, declarou reconhecer os réus dentre as pessoas que lhe foram apresentadas. Quanto aos fatos, disse que parou no semáforo e quatro indivíduos foram em direção ao veículo. Dois se aproximaram mais do carro. Um deles se aproximou pela porta do motorista e fez menção de estar armado e disse: "Perdeu... perdeu!". Sacou sua arma e disparou no primeiro, conseguindo atingi-lo. Ele caiu ao solo. Olhou para o outro, mas ele correu e não conseguiu evitar a fuga. Saiu do local com o veículo e deu a volta no quarteirão, parando numa viatura.

Disse aos policiais sobre o ocorrido. A viatura desceu direto na contramão e preservou o local. O suspeito estava caído no chão, muita gente em volta. Pouco mais afastado estava o outro indivíduo olhando a ocorrência. O reconheceu como sendo um dos participantes, ou seja, aquele que se aproximou pela janela do passageiro. Ele tinha um detalhe na sobancelha. Ele tinha uma falha na sobancelha. Muitas pessoas em volta do suspeito baleado, talvez umas 50 pessoas. O réu com o número 1 foi o que foi baleado. O réu número 4 foi o que saiu ileso. Não sabe da versão apresentada pelos réus. Eles anunciaram o assalto contra o depoente. Eles se aproximaram e ele disse "perdeu, perdeu, vai morrer". Não viu se ele estava mesmo armado. O disparo atingiu o quadril. O depoente estava num Fiesta e fez o disparo próximo ao suspeito. O depoente viu a blusa e o rosto do rapaz, mas não viu as pernas. Não sabe precisar hoje as vestes ou se tinha boné. É um momento muito tenso. O depoente determinou que ele fosse preso, ao notar a presença do segundo suspeito parado olhando. Ele estava inquieto. Somente apontou ao rapaz, pois tinha certeza, tanto que, quanto aos demais sequer quis ver as fotos, pois não saberia reconhecer.

Pois bem.

a) Análise com relação ao réu "JUNIOR" (nome social):

Através do relato do ofendido, verifica-se que a dinâmica dos fatos consistiu numa abordagem com múltiplos roubadores (quatro, segundo a denúncia) em que um indivíduo se aproximou da vítima pelo lado do motorista, outro permaneceu do lado do passageiro, ao passo que os outros dois permaneceram a uma certa distância.

In casu, a vítima afirmou categoricamente que pôde visualizar, com clareza, a fisionomia de "JUNIOR" (nome social), que lhe abordou do lado do motorista e exigiu a entrega de seus bens mediante a simulação do porte de arma de fogo.

Tanto é confiável o reconhecimento de "JUNIOR" (nome social), que este permaneceu ferido na via pública após a vítima evadir-se com seu veículo, sendo acudido por populares.

Vale notar que o depoimento da vítima e a dinâmica dos fatos são concatenados e claros no sentido de apontar "JUNIOR" (nome social) como um dos autores do delito. Nesse sentido: "No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Tacrim-SP-RT 484/320).

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Tacrim-SP- Relator Orlando bastos - RJD 18/194)."

"Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significativo probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas é fonte segura de prova da autoria" (Tacrim- SP- AC- SC. Garcia - RJD 18/126).

"A palavra da vítima em caso de roubo deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (Tacrim-SP-AC- Rel. Celso Limongi - Jutacrim 94/341).

Assim, apesar dos argumentos da nobre defesa, é de grande valia o depoimento da vítima, pois constrói com precisão a dinâmica do delito ocorrido e indica "JUNIOR" (nome social) como o roubador principal.

A palavra da vítima também é apta a afastar a tese relativa à desistência voluntária, pois comprova que houve o efetivo anúncio do assalto, mediante grave ameaça.

Ademais, a narrativa foi totalmente corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvido em Juízo, que atenderam à ocorrência.

A testemunha EDER, policial militar, contou que a equipe foi acionada devido ao disparo de arma de fogo. No local, depararam-se com uma pessoa baleada ao solo e uma aglomeração em volta. Solicitaram o apoio do resgate. Apareceu a vítima que contou sobre o ocorrido na tentativa de roubo e sobre o disparo. Neste momento, quando estavam levantando informações a respeito do ocorrido, a vítima, na aglomeração, reconheceu um dos assaltantes dentre os populares que ali estavam

observando. Esta pessoa estava no meio das outras pessoas. Não dizendo que era irmão, mas acelerando as equipes do resgate. Nisso a vítima o reconheceu. Ele ficou de longe olhando, mas dizendo que o resgate estava demorando. Depois que ele foi abordado, o réu negou o envolvimento e disse que estava para saber do irmão. O Moizes não tentou fugir ao notar que seria abordado. O Moizes estava enérgico, mas não disse inicialmente que era irmão do Júnior. Havia várias pessoas, a maioria observando e alguns mais agitados, sendo que o Moizes era um deles. Não lembra se ele estava de jaqueta preta ou de outra cor. O depoente, com auxílio de outros policiais, fez a abordagem. Não se recorda do celular dele e se ficou no distrito, ou não. Não recorda se Moizes disse que podia provar que não estava lá na hora do roubo, ou que havia recebido uma mensagem que seu irmão estava baleado. Não abordou o Moizes antes da vítima se aproximar.

A testemunha CAROLINE, policial militar, contou que os fatos se deram no início do serviço. O Copom irradiou indivíduo baleado. Chegou ao local e deparou-se com a pessoa sangrando. No decorrer da ocorrência, o oficial Lucas se aproximou da equipe e esclareceu que havia sido uma tentativa de roubo. Ele disse que foi surpreendido por 4 pessoas, sendo que uma delas se aproximou e fez menção de estar armado, anunciando o assalto. Reagiu a ação e baleou o assaltante. Várias pessoas em volta olhando e a vítima apontou para uma delas, ou seja, o réu Moizes como sendo um dos assaltantes. Depois que deram voz de prisão ao réu Moizes, ele alegou que não era ele e que estava ali, pois o irmão estava baleado.

Apesar de não terem presenciado os fatos, as testemunhas confirmaram que, no local dos fatos, depararam-se com "JUNIOR" (nome social) ferido. No local, a vítima o reconheceu como um dos autores do delito e explicou como os fatos se sucederam. Quanto à palavra dos policiais, nem se diga que não possui valor probante. Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Desta feita, diante da comprovação da materialidade e da autoria do delito, através do firme reconhecimento efetuado e confirmado em Juízo, é de rigor a condenação do réu "JUNIOR" (nome social) pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o réu, na companhia de três comparsas, abordou a vítima e dela tentou subtrair seus pertences mediante grave ameaça consistente na simulação do porte de arma de fogo.

b) Análise com relação ao réu MOIZES:

Com relação a MOIZES, o que se tem é que a vítima o teria reconhecido como sendo o roubador que permaneceu do lado do passageiro.

Entretanto, entendo que o reconhecimento da vítima, neste caso, deve ser recebido com ressalvas, diante das demais provas produzidas pela defesa de MOIZES.

Com efeito, desde o momento de sua prisão em flagrante, MOIZES negou veementemente a prática do delito, afirmando que foi ao local do crime acudir o irmão, ora corréu.

Através dos documentos acostados pela defesa (fls. 01/12 - apenso), é possível visualizar o réu - com as mesmas vestes do flagrante - em local diverso no momento do delito.

E, conforme já consignado, as mídias corroboram a versão de que MOIZES teria recebido uma ligação telefônica, informando sobre o disparo de arma de fogo que teria atingido "JUNIOR", seu irmão, ora corréu.

A versão do réu é apta a justificar sua presença no local do crime e um possível equívoco da vítima ao reconhecê-lo.

Aliás, importante se faz ressaltar que não faria sentido que um dos roubadores que fugiu retornasse ao local do crime, que já contava com a presença da Polícia Militar, correndo o risco de ser preso.

Além dos fatos supracitados, há o relato das testemunhas arroladas pela defesa.

A testemunha de defesa NATALIA, em Juízo, contou que conhece "JUNIOR" do bairro Cambuci, há cerca de 9 anos. Conhece MOIZES só de vista. No dia dos fatos, foi à feira comer pastel, quando viu "JUNIOR" perto do carro, e, em seguida, viu os dois disparos. Ele caiu no chão, passou a rastejar e um carro passou em cima dele. Ficou olhando, apareceu um monte de gente. Chamaram o socorro. Depois viu o MOIZES chegando próximo do irmão e abaixando-se, salvo engano. Depois, começou a passar mal na porta do bar. Viu o "JUNIOR" passando entre os carros e viu ele se distanciando, ele deu meia volta. Nisso ouviu os disparos. Neste momento, estava a trinta passos do local. Se aproximou e ficou a quinze passos. Começou uma gritaria. Somente viu o "JUNIOR" perto do carro.

A testemunha de defesa SILVANA, em Juízo, disse conhecer os réus de vista do bairro Cambuci. Os viu poucas vezes. Não sabe há quanto tempo os conhece. Sempre soube que ele tinha boa convivência com os vizinhos. No dia dos disparos, estava com sua amiga a caminho da feira para comer pastel. No trajeto, viram o "JUNIOR" em pé e dois carros. Ele se aproximou do carro. Do nada, ele se afastou e tomou o tiro. O segundo tiro pegou nele e a roda do carro passou na perna dele. Não ouviu o "JUNIOR" anunciar o assalto. Estava nem longe nem perto. Sua amiga começou a passar mal e foi socorrê-la. Viu o "JUNIOR" sozinho e viu o MOIZES chegar depois. Viu de relance, mas viu que ele chegou depois. Não lembra o que o MOIZES vestia. Confirma que estava a uma distância de uns trinta passos do local. Eram umas sete horas da manhã. Mora perto da Natália e são amigas. O local dos disparos é perto da barraca de pastel. A feira fica distante do local dos fatos. Havia pessoas na rua. Passam muitos carros no local. Havia um pouco de barulho. A feira já estava aberta, mas não havia muita gente. Reparou que era o "JUNIOR" no segundo disparo.

Já a testemunha de defesa MICAELA, companheira de MOIZES (à época seu namorado), em Juízo, alegou que, na época dos fatos, o MOIZES foi buscar a depoente, por volta das sete horas da manhã no prédio onde mora na Rua José Maria. Ele estava esperando a depoente se arrumar e recebeu uma ligação de que o irmão havia sido baleado. Ele falou "o "JUNIOR" tomou um tiro, estou indo no Glicério". Depois a irmã ligou dizendo que ele havia sido preso. Ele estava de calça jeans, moletom preto, tênis e boné. O MOIZES trabalha e ganha oitenta reais por dia. Ele já teve outro problema na Justiça. O "JUNIOR" tinha uma tabacaria e mora no Vera no Capão Redondo. Na época dos fatos, MOIZES morava no centro, perto do Glicério. Não sabe se o "JUNIOR" tinha passagens. Acredita que perdeu o bebê por causa da prisão do MOIZES. Quando perdeu o bebê, ele estava preso. Ele sustenta a casa. Tem um filho que mora em Franco da Rocha.

Quanto aos depoimentos das testemunhas de defesa, teço as seguintes considerações: Os relatos de NATALIA e MICAELA vão ao encontro da versão de MOIZES, corroborando que este somente teria ido ao local do crime para acudir o irmão baleado.

De outro lado, no tocante às afirmações de NATALIA e SILVANA no sentido de que "JUNIOR" não teria anunciado o assalto, é certo que estas cedem diante da palavra da vítima. Além disso, segundo as testemunhas, estas estavam a cerca de trinta passos do local do disparo, distância considerável, de modo a impossibilitar a plena visualização (e audição) dos fatos.

Entendo, portanto, que não foi produzida pelo órgão da acusação prova firme e robusta que indique, com a necessária convicção, que o réu MOIZES participou do roubo ora tratado, em especial sob o crivo do contraditório.

Sendo assim, a absolvição de MOIZES é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de ser o acusado o autor do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Neste tópico, deve-se ressaltar que, a prova indiciária e as presunções, por si só, não autorizam o decreto condenatório, uma vez que entendimento em contrário agride os princípios do contraditório e o princípio da ampla defesa.

Desse modo, ficando pendente dúvida no que tange a autoria delitiva, diante da

absoluta falta de provas, a absolvição é medida que se impõe, com base no "in dubio pro reo".

Nesse sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL - Prova - Autoria e materialidade - Fragilidade - Dúvida - In dubio pro reo - Aplicação - Sentença absolutória - Manutenção. Uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. A prova nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito não tem o condão de autorizar a condenação do réu não confesso, vez que ela não conduz a um juízo de certeza. O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo. Recurso a que se nega provimento." (TJMG - ACr nº 258.230-2/00 - 1ª C. Crim. - Rel. Des. Tibagy Salles - J. 09.04.2002).

Ante o exposto, o réu MOIZES deverá ser absolvido, por insuficiência de provas. Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu "JUNIOR" (nome social). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e eventuais atenuantes deixam de ser consideradas diante da fixação da pena no mínimo legal.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento do concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

De outro lado, incide a tentativa como causa de diminuição, razão pela qual, diante do iter criminis percorrido, em que o réu conseguiu abordar a vítima, exigir a entrega de seus bens e simular o emprego de arma de fogo, reduzo a pena em metade, tornando-a definitiva em 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) DIAS-MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- i) CONDENAR o réu JULIANA FARIAS FERRAZ BRANDÃO, nome social "JUNIOR" (R.G. 36293126/SP), qualificado nos autos, à pena de 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) DIAS-MULTA, cada dia-multa no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
- ii) ABSOLVER o réu MOIZES FARIAS FERRAZ BRANDAO (R.G. 37317918/SP), qualificado nos autos, das sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, "caput" do Código Penal), por falta dos requisitos legais.

Tendo em vista a quantidade da pena e a natureza do delito, o regime inicial de cumprimento de penas será o SEMIABERTO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que o réu ficou preso preventivamente.

Nesse sentido: "não obstante a atual redação do artigo 387, § 2º, da lei penal adjetiva, nem sempre se afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde logo a detração da sanção para fins de abrandamento do regime de encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo de Execução se desincumba da tarefa, por se tratar de órgão estruturado especificamente para apurar incidentes de execução e com melhores condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais à concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a necessidade de unificação de penas)." (Apel. 0072611-44.2013.8.26.0050, rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 11.11.2014, v.u.).

Por ter permanecido preso durante o processo e porque ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não faculto ao réu "JUNIOR" o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento.

Por fim, anoto que o réu MOIZES, absolvido, respondeu a este processo em liberdade.
Custas devidas na forma da lei.
P.R.I.C.

São Paulo, 31 de março de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA